

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3237/2531

พนักงานอัยการจังหวัดเชียงใหม่
นายก้อนแก้ว ใจปัญญา กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.อ. มาตรา 174

พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.2522 มาตรา 7, มาตรา 69

พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2528 มาตรา 6, มาตรา 10

แม้ฝิ่นของกลางจะมีน้ำหนักถึง 10,000 กรัม แต่โจทก์มิได้นำสืบให้เห็นว่าฝิ่นของกลางมีปริมาณคำนวณเป็นสารบริสุทธิ์จำนวนเท่าใด จึงฟังไม่ได้ว่าฝิ่นของกลางมีปริมาณคำนวณเป็นสารบริสุทธิ์ไม่เกินหนึ่งร้อยกรัม ตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ ฯ มาตรา 69 วรรคสาม หรือมีปริมาณคำนวณเป็นสารบริสุทธิ์เกินกว่าหนึ่งร้อยกรัมตามมาตรา 69 วรรคสี่ จึงไม่อาจลงโทษจำเลยตามมาตรา 69 วรรคสามหรือวรรคสี่ได้.

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษพ.ศ. 2522 มาตรา 4, 7, 17, 69, 102 พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2528 มาตรา 3, 4, 6, 10 พระราชบัญญัติอาวุธปืน ฯ มาตรา 8 ทวิ, 72 ทวิ ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 83, 91, 371 ครอบครองและอาวุธปืน กระสุนปืนของกลาง

จำเลยที่ 1 ให้การรับสารภาพในข้อหาพาอาวุธปืน แต่ปฏิเสธในข้อหาหนีไฟใน
ความครอบครองเพื่อจำหน่าย

จำเลยที่ 2 ให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้วพิพากษาว่า จำเลยที่ 1 มีความผิดตามพระราชบัญญัติ
ยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2528 มาตรา 3, 4, 6, 10 พระราชบัญญัติอาวุธปืน
ฯ มาตรา 8 ทวิ, 72 ทวิประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 371 ข้อหาพาอาวุธปืนโดยไม่
ได้รับอนุญาตจำคุก 6 เดือน จำเลยที่ 1 รับสารภาพในความผิดฐานนี้ลดโทษให้กึ่ง
หนึ่งตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 คงจำคุก 3 เดือน ข้อหาเมียเสพติดให้
โทษ (ฝิ่น) ไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายจำคุก 20 ปี รวม 2 กระทงเป็นจำคุก 20 ปี
3 เดือน ธิบฝิ่น รถยนต์ อาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนของกลาง ให้ยกฟ้องจำเลยที่ 2

จำเลยที่ 1 อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยที่ 1 มีความผิดตามพระราชบัญญัติยา
เสพติดให้โทษ ๙ มาตรา 69 วรรคสอง จำคุก 9 ปีคำให้การชั้นสอบสวนของจำเลยที่
1 เป็นประโยชน์แก่การพิจารณา ลดโทษให้ 1 ใน 3 ตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา 78 คงจำคุก 6 ปีรวมกับโทษในความผิดฐานพาอาวุธปืนโดยไม่ได้รับอนุญาต
เป็นจำคุก 6 ปี 3 เดือน อาวุธปืน เครื่องกระสุนปืนของกลางคืนให้จำเลยที่ 1
นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงฟังได้ในเบื้องต้นว่า วันเวลาตามฟ้องเจ้าหน้าที่
ตำรวจจับจำเลยทั้งสองได้พร้อมด้วยอาวุธปืนพกสั้นขนาด .22 หมายเลขทะเบียน
กท.384264 กระสุนปืนขนาด .22 จำนวน 6 นัด ฝิ่นดิบ 7 ห่อ หนัก 10,000 กรัม

และ รถยนต์ หมายเลขทะเบียนเชียงใหม่ น - 4983 เป็นของกลาง ปัญหาที่ต้องวินิจฉัยในชั้นนี้มีเพียงว่า ศาลอุทธรณ์พิพากษาว่าจำเลยที่ 1 มีความผิดตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ ๒ มาตรา 69 วรรคสอง โดยเหตุผลว่า ไม่ได้ส่งฝิ่นของกลางไปตรวจพิสูจน์เพื่อคำนวณเป็นสารบริสุทธิ์ว่ามีจำนวนเท่าใดนั้นเป็นการไม่ชอบ และชอบที่ศาลอุทธรณ์จะต้องลงโทษจำเลยที่ 1 ตามมาตรา 69 วรรคสี่หรือวรรคสามตามที่โจทก์ฎีกาหรือไม่ พิจารณาแล้วเห็นว่าพันตำรวจโทสายัณห์ วงษ์พันธ์ สารวัตรใหญ่ สถานีตำรวจภูธรอำเภอแม่แตงพยานโจทก์เบิกความว่าไม่ได้ส่งฝิ่นของกลางไปตรวจพิสูจน์เพื่อคำนวณสารบริสุทธิ์ออกมาว่าเป็นจำนวนเท่าใดดังนั้นจึงไม่อาจฟังได้ว่าฝิ่นของกลางมีปริมาณคำนวณเป็นสารบริสุทธิ์เกินกว่าหนึ่งร้อยกรัมตามมาตรา 69 วรรคสี่ ทั้งไม่อาจฟังว่าปริมาณคำนวณเป็นสารบริสุทธิ์ไม่เกินหนึ่งร้อยกรัมตามมาตรา 69 วรรคสามเพราะการลงโทษตามมาตรา 69 วรรคสามและวรรคสี่เป็นการลงโทษจำเลยให้หนักขึ้นตามลำดับ โจทก์ซึ่งมีหน้าที่นำสืบให้ครบองค์ประกอบความผิดตามวรรคสามหรือวรรคสี่ กลับมิได้นำสืบให้ศาลเห็นว่าฝิ่นของกลางมีปริมาณคำนวณเป็นสารบริสุทธิ์จำนวนเท่าใด แม้ฝิ่นของกลางจะมีน้ำหนักถึง 10,000 กรัมก็ตาม ศาลจะอนุมานเอาเองว่าฝิ่นของกลางทั้งหมดนี้จะต้องมีสารบริสุทธิ์เกินกว่าหนึ่งร้อยกรัมหรืออย่างน้อยก็ต้องมีสารบริสุทธิ์ไม่เกินหนึ่งร้อยกรัมอยู่ด้วยตามที่โจทก์ฎีกาหาได้ไม่ เมื่อโจทก์ไม่นำสืบตามมาตรา 69 วรรคสามหรือวรรคสี่ คงนำสืบฟังได้ว่าจำเลยที่ 1 มีฝิ่นไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายเท่านั้น ศาลจึงไม่อาจลงโทษจำเลยที่ 1 ตามมาตรา 69 วรรคสามหรือวรรคสี่ได้

พิพากษายืน.

(ธีรศักดิ์ กรวรรณสุต-บุญส่ง คล้ายแก้ว-ถวิล ทองสว่างรัตน์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ